

1500266-03.2021.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... confessado que estava praticando o tráfico. Segundo os policiais, o réu estava sozinho, e não era conhecido por seu envolvimento com o tráfico, mas apenas por uma ocorrência de roubo.

O relatório de fls. 14, por sua vez, não convence a respeito do envolvimento do réu com o tráfico, pois limita-se a dizer que o réu foi abordado em local já conhecido como ponto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500266-03.2021.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500266-03.2021.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2023843/2021 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 10845807 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 560/21/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2023843 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON LOPES DE MATOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Wellington Lopes de Matos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em razão dos fatos narrados à fls. 61/62.

Não houve prisão em flagrante.

Oferecida a denúncia, o acusado foi regularmente notificado nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/06 (fls. 87), e apresentou defesa preliminar de fls. 91/92, por meio da Defensoria Pública.

A denúncia foi recebida no dia 15 de março de 2022, conforme decisão de fls. 97/102.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, por via remota, foram ouvidas duas testemunhas comuns, e interrogado o réu.

Em alegações orais, o Ministério Público requer a parcial procedência da ação penal, com a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei

n. 11.343/06. No mesmo sentido foi a manifestação da d. Defensora.

É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se ao réu Wellington Lopes de Matos, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Segundo a inicial, no dia 23 de janeiro de 2021, por volta de 11h28min, policiais militares realizavam patrulhamento rotineiro pela Avenida M35, altura do número 2525, bairro Parque São Jorge, nesta cidade de Rio Claro, quando avistaram o réu, que levava consigo uma pochete. Ao perceber a viatura, o réu tentou fugir correndo, mas acabou sendo abordado. Em revista pessoal, dentro de sua pochete, foram encontradas 20 porções de maconha, pesando cerca de 60 gramas, e 03 porções de crack, pesando 1,6 gramas, e também a quantia de R\$ 20,00. Ouvido formalmente pela Autoridade Policial, o réu admitiu a posse da droga, mas afirmou que seria destinada unicamente ao seu próprio consumo.

Encerrada a instrução, respeitado o entendimento do Ministério Público, tenho que a ação penal é procedente, mas apenas em parte.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio do auto de fls. 05/06, que atesta a apreensão do entorpecente acima descrito, da pochete que o continha, de um celular, e da quantia de vinte reais. O laudo de fls. 16/17, por sua vez, apresentou resultado positivo para maconha e cocaína.

Contudo, no tocante à autoria, entendo que a prova não se mostra apta a fundamentar a condenação nos termos propostos na denúncia, impondo-se a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Interrogado em juízo, o réu alegou que é usuário de drogas, e que o entorpecente apreendido seria todo ele destinado ao seu próprio consumo. Alegou ser usuário de entorpecentes, e que já sofreu duas internações por conta de sua situação. Na data dos fatos, foi até o ponto de tráfico que funciona no endereço já mencionado, onde adquiriu as 20 porções de maconha apreendidas. Em seguida, quando se afastava do local em sua bicicleta, deparou-se com policiais abordando um menor. O réu também foi abordado, sendo encontradas com ele a maconha que havia acabado de adquirir. Segundo o réu, o adolescente que foi abordado estava na posse das pedras de crack e do dinheiro apreendidos. Diante da situação, os policiais liberaram o menor, e imputaram falsamente a propriedade de toda a droga ao acusado. O réu disse ainda que nunca se envolveu com o tráfico, e que suas passagens são todas por crimes patrimoniais, que pratica para manter o próprio vício.

Os policiais militares ouvidos, por sua vez, confirmaram que na data dos fatos realizavam patrulhamento de rotina pelo local, quando avistaram o réu, que levava uma pochete no bolso. Ao ver a viatura, o réu tentou empreender fuga, mas acabou sendo abordado. Durante revista pessoal, dentro da pochete, foram encontrados o dinheiro, e as porções de maconha e crack. No local, de maneira informal, o réu teria confessado que estava praticando o tráfico. Segundo os policiais, o réu estava sozinho, e não era conhecido por seu envolvimento com o tráfico, mas apenas por uma ocorrência de roubo.

O relatório de fls. 14, por sua vez, não convence a respeito do envolvimento do réu com o tráfico, pois limita-se a dizer que o réu foi abordado em local já conhecido como ponto de tráfico, que estava na posse de entorpecentes, e que, apenas por este motivo, lá estaria com o objetivo de vender drogas. O réu não foi visto em outras situações que pudessem sugerir seu envolvimento com tal tipo de ilícito, valendo ainda ressaltar que os pontos de tráfico, por óbvio, são frequentados não apenas por traficantes, mas também por usuários que lá vão para manter o vício.

Assim, conforme se percebe facilmente, as provas dos autos não indicam que o réu tenha vendido drogas ou praticado qualquer das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Não ficou provado que a droga apreendida se destinava à mercancia. Não há outros elementos apreendidos ou provados nos autos, relacionados ao tráfico de drogas, tais como apreensão de acessórios (balança de precisão, material para embalar drogas e dinheiro sem origem lícita) ou outras provas que comprovem que o réu praticava o tráfico no local dos fatos. A mera apreensão da droga e a quantidade apreendida, não traduzem a certeza necessária para a condenação, ou seja, não

provam que eram destinadas à venda. O réu, como bem observado pela Defensoria Pública, não possui passagens por tráfico, mas tão somente condenações por crimes patrimoniais.

Como é sabido, para a condenação é preciso a existência de prova inequívoca do tráfico, o que não ocorre no caso dos autos. Vale observar que tão duvidosa era a destinação da droga apreendida, que a própria Autoridade Policial optou por não lavrar o auto de prisão em flagrante, mas apenas instaurar inquérito para melhor apuração dos fatos. Como se sabe, a simples apreensão do entorpecente, em quantidade, aliás, que não pode ser considerada elevada, sem que outros elementos indiquem que era destinado a comercialização, não justifica a condenação por crime de tamanha gravidade. Vale dizer, seria imprescindível que a prova apontasse atos de mercancia, ou indicasse, ainda que por indícios, que o réu estava envolvido, ou agia com vontade dirigida para o tráfico. Não se discute que o testemunho dos agentes de segurança é prova importante para o esclarecimento dos fatos, mas também é verdade que, se as palavras não se mostram seguras para demonstrar o tráfico, principalmente se não houve evolução nas investigações, melhor há de ser a conclusão mais favorável ao réu, que admitiu a posse da droga para uso próprio. Como é sabido, ninguém pode ser condenado só com fundamento em presunção, ainda mais quando a quantidade de droga apreendida é pequena e não leva a conclusão que se destinava ao tráfico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. QUANTIDADE DE DROGA INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR TRÁFICO E NENHUMA OUTRA EVIDÊNCIA RAZOÁVEL NESSE SENTIDO. Provimento para desclassificar para uso próprio, sem imposição das sanções do artigo 28 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, por ter o réu estado preso por mais de um ano.” (TJ-SP; ACr 01131995.3/3; Ac. 2513784; Ribeiro; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Ivan Marques; julg. 10/03/2008; DJESP 16/04/2008).

“Tóxico. Tráfico. Apreensão de alentada quantidade de maconha Inexistência, no entanto, de prova segura da condição de traficante Desclassificação para uso Recurso provido, com redução de pena. Para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de drogas, é mister a prova absolutamente segura. No caso de dúvida em se saber se o réu é traficante ou usuário, deve subsistir a segunda hipótese, como solução benéfica do in dubio pro reo.” (Apelação Criminal nº 133.383-3 Casa Branca Apelante Edwin Steter, Apelada Justiça Pública Lex-JTJ 140/276).

Assim, não há provas de que no dia, horário e local descritos na denúncia, o réu trazia consigo drogas, destinadas ao tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Destarte, não existindo nos autos prova suficiente que denuncie a intenção do agente na comercialização da droga encontrada em seu poder, e sendo ele usuário confesso, sua conduta típica deve ser aquela de que trata o artigo 28 da lei nº 11.343/06.

A desclassificação, portanto, é a medida que se afigura como a mais sensata diante da prova produzida em juízo.

Na avaliação da medida a ser imposta, diante da anterior condenação pela prática do mesmo delito (fls. 126, autos n. 0004558-81.2016), que gera a reincidência específica, entendo cabível a aplicação da medida prevista no artigo 28, inciso II, da Lei n. 11.343/06, pelo prazo de 05 meses.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para, operada a DESCLASSIFICAÇÃO, CONDENAR o acusado WELLINGTON LOPES DE MATOS, ao cumprimento da medida de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 5 meses, em local a ser determinado pelo Juízo das Execuções, dando-o como incurso no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P R I

Rio Claro, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA